



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número: RESOL-2019-541-APN-SCI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 12 de Septiembre de 2019

Referencia: EX-2019-48991531- -APN-DGD#MPYT - Conc 1705

VISTO el Expediente N° EX-2019-48991531- -APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica fue notificada el día 24 de mayo de 2019 consiste en la toma de control exclusivo sobre la firma DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN S.A. por parte de la firma L1R INVEST1 HOLDINGS S.À.R.L. mediante la adquisición de sus acciones a través de una oferta pública voluntaria.

Que el día 20 de febrero de 2019 fue presentando ante la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES DE ESPAÑA el prospecto con todos los términos y condiciones de la oferta pública voluntaria, que fue aprobado el día 28 de marzo de 2019.

Que el día 6 de mayo de 2019 se aprobó un suplemento al prospecto que modificaba ciertas condiciones de la oferta pública voluntaria que, finalmente, estuvo abierta para aceptaciones de los accionistas de la firma DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN S.A. desde el día 1 de abril de 2019 hasta el día 13 de mayo de 2019.

Que, como resultado de la oferta pública voluntaria, la firma L1R INVEST1 HOLDINGS S.À.R.L., adquirió el CUARENTA COMA SETENTA Y SEIS POR CIENTO (40,76 %) de las acciones, que sumado al porcentaje del VEINTINUEVE COMA CERO CERO UNO POR CIENTO (29,001 %) de acciones del que era titular con anterioridad a la operación, totaliza el SESENTA Y NUEVE COMA SETENTA Y SEIS POR CIENTO (69,76 %) de las acciones y con ello obtiene el control exclusivo de la firma DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN S.A.

Que el cierre efectivo de la transacción tuvo lugar en fecha 22 de mayo de 2019.

Que la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA solicitó a la notificante el día 13 de junio de 2019 que ratificara o rectificara si la información aportada en relación a los beneficiarios finales de la oferente, podía ser publicada en la resolución final que la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 27.442 emitiera en relación a esta operación y, en su caso, que acompañara el resumen no confidencial correspondiente.

Que con la presentación del día 10 de julio de 2019 las partes solicitaron tratamiento confidencial sobre la información aportada en relación a los beneficiarios, acompañado el resumen no confidencial correspondiente.

Que la mencionada ex Comisión Nacional entiende, conforme la sensibilidad de los datos aportados, nombres, apellidos y porcentajes accionarios, que el resumen no confidencial resulta suficiente a los efectos del análisis jurídico y económico de la presente operación.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 9° y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 7° de la Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles, monto que, para el corriente año, equivale a PESOS DOS MIL MILLONES (\$ 2.000.000.000), lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada ex Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 31 de julio de 2019, correspondientes a la “CONC. 1705”, aconsejando al señor Secretario de Comercio Interior otorgar la confidencialidad solicitada en relación a los beneficiarios finales de la oferente y, autorizar la operación notificada consistente en la toma del control exclusivo sobre la firma DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN S.A. por parte de la firma L1R INVEST1 HOLDINGS S.À.R.L., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442, el Decreto N° 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, el Artículo 5° del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Artículo 22 del Decreto N° 48 de fecha 11 de enero de 2019.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Concédese la confidencialidad solicitada por las firmas DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN S.A. y L1R INVEST1 HOLDINGS S.À.R.L., en relación a los beneficiarios finales de la oferente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, que consiste en la toma del control exclusivo sobre la firma DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN S.A. por parte de la firma L1R INVEST1 HOLDINGS S.À.R.L., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 4 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 3º.- Considérase al Dictamen de fecha 31 de julio de 2019, correspondientes a la “CONC. 1705” emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO que, como Anexo IF-2019-68875032-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by WERNER Ignacio
Date: 2019.09.12 12:09:36 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Werner
Secretario
Secretaría de Comercio Interior
Ministerio de Producción y Trabajo



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2019-68875032-APN-CNDC#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 31 de Julio de 2019

Referencia: CONC 1705 - DICTAMEN CNDC - Artículo 14 a)

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, bajo el expediente EX-2019-48991531- APN-DGD#MPYT del registro del Ministerio de PRODUCCIÓN Y TRABAJO caratulado “CONC. 1705 - L1R INVEST1 HOLDINGS S.À.R.L. Y DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442”.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La operación

1. La operación de concentración económica notificada el 24 de mayo de 2019 consiste en la toma de control exclusivo sobre DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN S.A. (en adelante “DIA”) por parte de L1R INVEST1 HOLDINGS S.À.R.L. (en adelante, “L1R INVEST1”) mediante la adquisición de sus acciones a través de una oferta pública voluntaria (en adelante “OPA”).
2. El 20 de febrero de 2019 fue presentando ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (en adelante “CNMV”) el prospecto con todos los términos y condiciones de la OPA, que fue aprobado el 28 de marzo de 2019. El 6 de mayo de 2019 se aprobó un suplemento al prospecto que modificaba ciertas condiciones de la OPA que, finalmente, estuvo abierta para aceptaciones de los accionistas de DIA desde el 1° de abril de 2019 hasta el 13 de mayo de 2019.
3. Como resultado de la OPA, L1R INVEST1 adquirió el 40,76% de las acciones, que sumado al porcentaje de 29.001% de acciones del que era titular con anterioridad a la operación, totaliza el 69,76% de las acciones y con ello obtiene el control exclusivo de DIA.
4. El cierre efectivo de la transacción tuvo lugar en fecha 22 de mayo de 2019 ¹ notificándose en tiempo y forma.

I.2. La oferente

5. L1R INVEST1 es una sociedad de responsabilidad limitada constituida bajo las leyes de Luxemburgo, controlada por LETTERONE INVESTMENT HOLDINGS S.A.² (en adelante “LETTERONE”), empresa que, en tiempo previo a la OPA, era titular de una participación accionaria indirecta no controlante del 29,001% sobre DIA. En Argentina la controlante tiene actividad económica a través de las empresas que se describen seguidamente en la Tabla 1, a cuyo fin fue considerado un escenario de máxima que incluye todas las empresas relacionadas al grupo LETTERONE ³.

I.3. El objeto

6. DIA es una empresa española que cotiza actualmente en la Bolsa de Valores de Madrid, dedicada a la comercialización minorista internacional de comida y distribuidor de bienes de alta rotación para el hogar y el cuidado personal. Con anterioridad a la consumación de la OPA, ninguna entidad tenía control sobre DIA. En Argentina tiene dos subsidiarias DIA Argentina S.A. y Distribuidora Internacional S.A.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7, inciso c) de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia.

8. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, para el corriente año, equivale a PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma ⁴.

9. La compradora presentó ante esta Comisión Nacional el día 24 de mayo de 2019 el correspondiente Formulario F1.

10. Vista la información aportada en el Formulario F1, esta Comisión Nacional efectuó un requerimiento el 13 de junio de 2019 a fin de que se adecuara el Formulario F1 conforme lo dispuesto en la Resolución N° 40/01 de la SDCyC (B.O. 22/02/01) y se completara la información formulando las observaciones correspondientes, haciéndoles saber a las partes que hasta tanto no adecuaran el mismo no comenzaría a correr el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley N° 27.442 que quedaría automáticamente suspendido hasta tanto no lo completaran suministrando en forma completa la información y documentación requerida. La adquirente fue notificada el 18 de junio de 2019.

11. Finalmente, con fecha 10 de julio de 2019, realizaron una presentación cumpliendo en su totalidad con el requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional, teniéndose por completo el Formulario F1 y comenzando el cómputo del plazo establecido en el artículo 14 de la Ley N° 27.442 a partir del día hábil siguiente a la fecha referida.

III. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

III.1. Naturaleza de la Operación

12. En la Tabla 1 se consignan exclusivamente las empresas involucradas en la operación, junto a una concisa descripción de la actividad empresarial que desarrolla cada una de ellas.

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las Empresas Involucradas en la República Argentina

Grupo Comprador	
Empresa	Actividad Económica
WINTERSHALL ENERGÍA S.A. ⁵	- Exploración y producción de hidrocarburos
PAREXEL INTERNATIONAL S.A.	- Realización de ensayos clínicos.
Objeto	
DIA ARGENTINA S.A.	- Comercialización minorista de productos alimenticios, artículos de limpieza, bazar y similares.
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL S.A.	- Servicios de consultoría y asesoramiento en aspectos del comercio minorista de alimentos y bebidas.

Fuente: CNDC sobre información pública y aportada por las partes en el presente expediente.

13. De las actividades desarrolladas por las empresas involucradas no se evidencian relaciones económicas de tipo

horizontal o vertical que pudieran generar cambios en las condiciones estructurales actuales de los mercados. Por lo tanto, de la operación notificada no caben esperar efectos económicos que impacten negativamente en las condiciones de competencia.

III.2.3. Cláusulas de Restricciones

14. Habiendo analizado la documentación aportada por la empresa notificante a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte cláusulas de restricciones.

IV. CONFIDENCIALIDAD

15. Esta Comisión Nacional solicitó a la notificante el 13 de junio de 2019 que ratificara o rectificara si la información aportada en relación a los beneficiarios finales de la oferente, podía ser publicada en la resolución final que la Autoridad de Aplicación de la Ley 27.442 emitiera en relación a esta operación y, en su caso, que acompañara el resumen no confidencial correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el art. 13 del decreto reglamentario N° 480/18 (B.O. 24/05/18).

16. Con la presentación del 10 de julio de 2019 las partes solicitaron tratamiento confidencial sobre la información aportada en relación a los beneficiarios, acompañado el resumen no confidencial correspondiente.

17. Corresponde mencionar que el segundo párrafo del Artículo 13 del decreto 480/2018 reglamentario de la Ley N° 27.442 establece que *"La información que las partes y terceros brinden en el marco del procedimiento de notificación de una operación de concentración económica o de una opinión consultiva tendrá el carácter de confidencial en los términos del artículo 8°, inciso c) de la Ley N° 27.275 y su modificación, y constituye una excepción para proveer la información que se requiera en el marco de dicha norma, su reglamentación o la norma que en el futuro la reemplace o modifique"*.

18. Esta Comisión Nacional entiende, conforme la sensibilidad de los datos aportados – nombres, apellidos y porcentajes accionarios - que el resumen no confidencial resulta suficiente a los efectos del análisis jurídico y económico de la presente operación.

19. Por ello, sin perjuicio de las facultades conferidas a esta Comisión Nacional mediante la Resolución SC N° 359 - E/2018, por razones de economía procesal se recomienda al Sr. SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR avocarse las mismas, y otorgar la confidencialidad solicitada.

V. CONCLUSIONES

20. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

21. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR: a) otorgar la confidencialidad solicitada en relación a los beneficiarios finales de la oferente y, b) autorizar la operación notificada que consiste la toma de control exclusivo sobre DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN S.A. por parte de L1R INVEST1 HOLDINGS S.À.R.L., todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14 inc. a) de la Ley N° 27.442.

22. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO DE LA NACIÓN.

Se deja constancia que el Dr. Pablo Trevisan no suscribe el presente por encontrarse de licencia

¹ Conforme acreditaron en forma documentada las partes con el hecho relevante publicado en el sitio web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España <https://www.cnmv.es/porta1/HR/verDoc.axd?t={04639987-dcba-40ed-9b88-0e11d8ada54b}>

² Las partes informaron que ninguno de los accionistas con una participación superior al 5%, tienen control directo o indirecto sobre LETTERONE ya sea en forma individual o conjunta.

³ Los beneficiarios finales de LETTERON, tiene participaciones accionarias y son beneficiarios finales de LETTERONE HOLDINGS S.A.,

otra empresa del grupo LETEERONE, razón por la cual la notificante desarrolló a los efectos de este Formulario F-1, la información de estas dos compañías separadas y distintas como una sola entidad económica.

⁴ Al respecto, conviene destacar que la Ley N° 27.442 establece en su artículo 85 que "A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web".

⁵ Adquisición actualmente en análisis ante esta Comisión Nacional mediante EX-2019-42093483- -APN-DGD#MPYT caratulado "CONC. 1703 - LETTERONE HOLDINGS S.A. Y BASF S.E. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442".

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.07.31 16:33:41 -03'00'

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.07.31 16:53:22 -03'00'

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.07.31 18:31:23 -03'00'

María Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.07.31 22:16:28 -03'00'

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.07.31 22:16:29 -03'00'